

(1) 채무관계인 발견재산 강제집행 등 미실시

□ 「인수채권 정리업무 규정」 제60조(일반재산에 대한 강제집행)에 따르면 집행권원이 있는 채무관계인 소유 발견재산에 대해서는 강제집행의 방법으로 채권을 회수하도록 되어 있으므로

○ 채권 회수 실익이 있는데도 이를 지체하여 제3자가 추가 가압류 하는 등으로 공사 채권 회수가능 금액이 감소되지 않도록 신속 하게 강제집행을 하여야 함

□ 그런데, ◆◆◆◆◆부 소관 채무자 ○○○(□□은행 △△△-△△△)의 가압류(□□법원 △△△카단△△△, '10. 3. 2.) 재산 등 총 55명의 발견 재산 70건에 대한 강제집행 착수 여부를 점검한 결과

○ 채무자 ○○○(□□은행 △△△-△△△)의 경우 '11. 11. 18. 양수금 청구소송(□□지법 △△△가단△△△) 승소에 따라 집행권원이 있음 에도 4년 8개월 동안 강제집행에 착수하지 않는 등

- [표 1]과 같이 채무관계인 4명의 발견재산 9필지(회수가능액 59,507천 원)의 경우 채권 회수 실익이 있는데도 강제집행에 착수하고 있지 않은 것으로 확인됨

[표 1] 발견재산 경매 미신청 현황

(단위 : m², 건수, 천 원)

채무자	차주번호	채권액	집행권원 취득일	용도	토지면적	필지수	회수 가능액
-----	------	-----	----------	----	------	-----	--------

“기재 생략”

【조치할 사항】

◇ ◆◆◆◆◆부장은 채무자 ○○○(□□은행 △△△-△△△) 등 채무관계인 4명의 발견재산에 대하여 신속하게 강제집행 등을 실시하여 59백만 원 상당의 채권을 회수하고

○ 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 교육을 실시하며, 위 관련자 팀장 ○○○ 등 3명에게 주의 촉구하시기 바람. (시정)

< 관련자 >

소속	직위	직급	성명	담당업무	담당기간	현근무처
----	----	----	----	------	------	------

“기재 생략”